



PUTUSAN

Nomor 2625 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Para Anak:

- I. Nama : **Anak 1;**
Tempat Lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 19 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama : **ANAK 2;**
Tempat Lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 10 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2625 K/Pid.Sus/2020



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 12 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak dan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak alias Willy dan Anak berupa pidana penjara selama masing-masing 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak dan Anak berada dalam tahanan sementara dan agar Anak dan Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat hitam merk Channel;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;Dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi;Dikembalikan kepada Anak;
4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 7/ Pid.Sus-Anak/2020/PN Rap tanggal 16 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2625 K/Pid.Sus/2020



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat hitam merk Channel;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;Dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi;Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN tanggal 15 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 16 Maret 2020 Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PN Rap yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat hitam merk Channel;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;Dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi;Dikembalikan kepada Anak;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 20 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" telah tepat dan tidak salah



menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Para Anak;

- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara perlu diperbaiki menjadi pidana pembinaan dalam lembaga dengan pertimbangan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan diketahui Para Anak pada dasarnya mempunyai sifat baik, dan melakukan tindak pidana karena pengaruh pergaulan dengan orang dewasa, sehingga apabila Para Anak menjalani pidana didalam penjara justru akan berakibat buruk;
- Bahwa dalam perkara anak maka penjara adalah langkah terakhir untuk kasus-kasus yang berat. Sedangkan dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang terbukti Para Anak belum menikmati hasil kejahatannya karena telah ditangkap sesaat melakukan tindak pidana, serta kerugian yang diderita korban relatif tidak terlalu besar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN tanggal 15 April 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rap tanggal 16 Maret 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak;

Menimbang bahwa karena Para Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2625 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PT MDN tanggal 15 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rap tanggal 16 Maret 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak menjadi pidana Pembinaan dalam lembaga masing-masing selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Labuhanbatu;
- Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2625 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2625 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)